

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7410/2540

นางสาว มาลัย สอาดศ รี
นาย สมาน ลี้มวิจิตรสุข โดยนาง
ปราโมทย์ ลี้ม วิจิตร สุข

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 161, มาตรา ตาราง 1

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ และ
ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 735,000 บาทนับแต่เดือน สิงหาคม 2536 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ โดยโจทก์จะชำระเงินกินเปล่าให้แก่
จำเลยทั้งสองตามสัญญา 4,900,000 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถจดทะเบียน
การเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 245,600,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยและคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตาม
คำฟ้องนี้คิดค่าขึ้นศาลแบ่งตามคำขอของโจทก์ได้ว่า การขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไป
จดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณ
เป็นราคาเงินได้เสียค่าขึ้นศาล 200 บาท การขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่
โจทก์เดือนละ 735,000 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2536ซึ่งเป็นเวลาที่โจทก์คาดว่า
จะก่อสร้างสถานประกอบการค้าเสร็จแล้วได้กำไรเป็นคำขอให้จำเลยมีกำหนดระยะ
เวลาในอนาคต เสียค่าขึ้นศาล 100 บาท เมื่อจำเลยทั้งสองยอมจดทะเบียนการเช่า
ที่ดินให้แก่โจทก์แล้วโจทก์จะให้เงินกินเปล่าตามสัญญาแก่จำเลยทั้งสองเป็นเงิน
4,900,000 บาท เป็นจำนวนเงินที่โจทก์เสนอให้แก่จำเลยทั้งสอง มิใช่ขอให้บังคับ

จากจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องนำเงินกินเปล่ามาคำนวณเป็นทุนทรัพย์เสียค่าขึ้นศาล ส่วนคำขอที่ว่าหากจำเลยทั้งสองไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ ก็ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 245,600,000 บาท และคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท ตั้งแต่วันทำสัญญา เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ เสียค่าขึ้นศาล 2.50 บาท ต่อทุก 100 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ถ้าคดีนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้รวมอยู่ด้วย ให้คิดค่าขึ้นศาล 2.50 บาททุก 100 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท หมายถึงว่าให้เสียค่าขึ้นศาลอัตราแบบคดีมีทุนทรัพย์แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท โดยยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลแบบคดีไม่มีทุนทรัพย์ คดีนี้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งบังคับให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินโดยรับเงิน 4,900,000 บาท จากโจทก์และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นไป จนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดิน ก็ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท และคืนมัดจำ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามจำนวนทุนทรัพย์เท่าที่โจทก์ชนะคดี ผลตามคำพิพากษาที่จำเลยทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามก็คือ ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ การใช้ค่าขึ้นศาลแทนเกี่ยวกับการจดทะเบียนนั้น เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้รวมอยู่ด้วย โจทก์เสียค่าขึ้นศาลแบบคดีมีทุนทรัพย์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลแบบคดีไม่มีทุนทรัพย์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องขอใช้ค่าขึ้นศาลในคำขอนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด คำขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์นั้น คำขอส่วนนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจากที่โจทก์เรียกค่าเสียหายเดือนละ 735,000 บาท ลดเหลือเดือนละ 50,000 บาท นับจากเวลาที่โจทก์คาดว่าจะ

ก่อสร้างสถานประกอบการค้าเสร็จจะได้กำไรโจทก์เสียค่าขึ้นศาลอนาคตไว้ 100 บาท โจทก์ชนะคำขออนาคตนี้จำเลยทั้งสองจึงต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 100 บาท ส่วนคำขอที่ว่า หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้โจทก์ ก็ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 245,600,000 บาท และคืนมัดจำ 100,000 บาท ให้แก่โจทก์นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้คืนมัดจำ 100,000 บาทเพียงอย่างเดียว มีผลเท่ากับโจทก์แพ้คดีในการเรียกค่าเสียหาย 245,600,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้การคืนค่ามัดจำก็ต่อเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้เท่านั้น เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว กรณีไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินไม่เกิดขึ้น จำเลยทั้งสองไม่ต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้โจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ใช้ค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์เท่าที่โจทก์ชนะคดีจำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าขึ้นศาลรวม 100 บาท

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3492 และชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โดยโจทก์จะชำระเงินกินเปล่าให้แก่จำเลยทั้งสองอีก 4,900,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3492 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา พร้อมส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์มีกำหนด 25 ปี โดยให้โจทก์ชำระเงิน 4,900,000 บาทแก่จำเลยทั้งสอง ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่าออกฝ่ายละครึ่ง และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นไป จนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาโดยให้โจทก์นำเงินจำนวน 4,900,000 บาท

ไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์สินกรมบังคับคดีโดยหักค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยทั้งสองก่อน หากไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536เป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 7 สิงหาคม 2535 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี

เมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยทั้งสองยื่นคำแถลงว่า จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาแล้วและพร้อมชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่โจทก์ แต่โจทก์เรียกร้องค่าฤชาธรรมเนียมรวมค่าขึ้นศาลจากจำเลยทั้งสองเป็นเงินถึง 200,000 บาทเศษ เกินกว่าคำพิพากษา จำเลยทั้งสองจะต้องใช้ค่าขึ้นศาลแก่โจทก์เพียง 100 บาท เท่านั้น และค่าฤชาธรรมเนียมอื่นต่างหาก

โจทก์คัดค้านว่า ทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องเป็นทุนทรัพย์ของเงินกินเปล่าและค่าเสียหาย ซึ่งโจทก์ชำระเป็นค่าขึ้นศาลตามคำฟ้องเป็นเงิน 200,000 บาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาและเรียกค่าเสียหาย โดยคำนวณราคาทุนทรัพย์ตามจำนวนค่าเสียหายที่เรียกเป็นเงิน 245,700,000 บาท เสียค่าขึ้นศาล 200,000 บาท และเสียค่าขึ้นศาลอนาคต 100 บาท แต่ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2536ซึ่งเป็นเวลาภายหลังฟ้อง จึงเป็นคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหนี้ในอนาคต โจทก์เสียค่าขึ้นศาล

เพียง 100 บาทจำเลยทั้งสองจึงต้องใช้ค่าขึ้นศาลแทนโจทก์จำนวน 100 บาทและค่า
ฤชาธรรมเนียมอื่นอีกต่างหาก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าขึ้นศาลอีก 200,000 บาท
แทนโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์
ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า จำเลย
ทั้งสองจะต้องใช้ค่าขึ้นศาลแทนโจทก์เป็นจำนวนเงินเพียงใดตามคำฟ้องโจทก์พอ
สรุปได้ความว่าโจทก์ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์
และใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 735,000 บาทนับแต่เดือนสิงหาคม 2536
เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์โดยโจทก์จะชำระเงินกิน
เปล่าให้แก่จำเลยทั้งสองตามสัญญา 4,900,000 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถ
จดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
245,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่โจทก์ตามคำฟ้องนี้คิดค่าขึ้นศาลแบ่งตามคำขอของโจทก์ได้ว่าการขอบังคับให้
จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์เป็นคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อัน
ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เสียค่าขึ้นศาล 200 บาท การขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่า
เสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 735,000 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2536 ซึ่งเป็นเวลา
ที่โจทก์คาดว่าจะก่อสร้างสถานประกอบการค้าเสร็จแล้วได้ทำไรเป็นคำขอให้จ่ายมี
กำหนดระยะเวลาในอนาคตเสียค่าขึ้นศาล 100 บาท เมื่อจำเลยทั้งสองยอมจด
ทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้วโจทก์จะให้เงินกินเปล่าตามสัญญาแก่จำเลยทั้ง

สอง>เป็นเงิน 4,900,000 บาท เป็นจำนวนเงินที่โจทก์เสนอให้แก่จำเลยทั้งสอง มิใช่ขอให้บังคับจากจำเลยทั้งสอง จึงไม่ต้องนำเงินกินเปล่ามาคำนวณเป็นทุนทรัพย์เสียค่าขึ้นศาล ส่วนคำขอที่ว่าหากจำเลยทั้งสองไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ก็ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 245,600,000 บาท และคืนเงินมัดจำ 100,000 บาท ตั้งแต่วันทำสัญญา เป็นคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ เสียค่าขึ้นศาล 2.50 บาทต่อทุก 100 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ถ้ามติที่นี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้รวมอยู่ด้วยให้คิดค่าขึ้นศาล 2.50 บาท ทุก 100 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท หมายถึงว่าให้เสียค่าขึ้นศาลอัตราแบบคดีมีทุนทรัพย์แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาทโดยยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลแบบคดีไม่มีทุนทรัพย์ คดีนี้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งบังคับให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินโดยรับเงิน 4,900,000 บาท จากโจทก์และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาทนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินก็ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาทและคืนมัดจำ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามจำนวนทุนทรัพย์เท่าที่โจทก์ชนะคดีผลตามคำพิพากษาที่จำเลยทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามก็คือ ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์ การใช้ค่าขึ้นศาลแทนเกี่ยวกับการจดทะเบียนนั้นเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้รวมอยู่ด้วยโจทก์เสียค่าขึ้นศาลแบบคดีมีทุนทรัพย์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลแบบคดีไม่มีทุนทรัพย์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องขอใช้ค่าขึ้นศาลในคำขอนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ข้อต่อไปที่จำเลยทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามคือ ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์คำขอขึ้นศาลชั้นต้นพิพากษาจากที่โจทก์เรียกค่าเสียหายเดือนละ

735,000 บาท ลดเหลือเดือนละ 50,000 บาท นับจากเวลาที่โจทก์คาดว่าจะก่อสร้าง
สถานประกอบการค้าเสร็จจะได้กำไร โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอนาคตไว้ 100 บาท โจทก์
ขณะคดขออนาคตนี้ จำเลยทั้งสองจึงต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 100 บาท ส่วนคำขอ
ต่อไปที่ว่าหากจำเลยทั้งสองไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้โจทก์ก็ให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 245,600,000 บาท และคืนมัดจำ 100,000 บาท ให้แก่
โจทก์นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้คืนมัดจำ 100,000 บาท เพียงอย่างเดียวมี
ผลเท่ากับโจทก์แพ้คดีในการเรียกค่าเสียหาย 245,600,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงไม่
ต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้การคืนค่ามัดจำก็ต่อเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้
เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินตามคำพิพากษา
เรียบร้อยแล้ว กรณีไม่สามารถจดทะเบียนการเช่าที่ดินไม่เกิดขึ้น จำเลยทั้งสองไม่
ต้องใช้ค่าขึ้นศาลให้โจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ใช้ค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุน
ทรัพย์เท่าที่โจทก์ชนะคดี จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าขึ้นศาลรวม 100
บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้น
อุทธรณ์และฎีกาให้เป็นพับ

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น